DÉBORA CONSTANTINO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

Assunto: correção do pagamento dos valores pagos a título de férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro.

JANAINA DE ARAUJO VIEIRA, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade RG nº29.551.636-7 SSP/SP e CPF/MF sob o nº276.354.548-38, residente e domiciliado na Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior, 850, Térreo, Jardim das Indústria, CEP 12240-000, São José dos Campos/SP, conforme instrumento particular de procuração em anexo, por intermédio de sua advogada que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente:

AÇÃO ORDINÁRIA DE CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO

EM FACE DA **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,** pessoa jurídica de direito público, representada pelo prefeito Anderson Farias Ferreira, com sede nesta cidade, na Rua José de Alencar, n. 123, Jardim Sta. Luzia, CEP 12209-530, - Paço Municipal, pelos motivos que doravante passa a expor:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.

1. PRELIMINARMENTE

a) DA JUSTIÇA GRATUITA

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, Lei nº. 13.105/2015, pois os Impetrante não possuem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios sem comprometer seus sustentos e de suas famílias.

Não obstante, é de extrema importância informar que o Novo Código de Processo Civil, lei 13.105/2015, ao dispor sobre a gratuidade judicial a partir do artigo 98, traz em seu artigo 99, parágrafo 3º que esta será presumida, vejamos:

> Art. 99 omissis; §3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Destaca-se que o juízo só requisitará a parte que comprove o direito a gratuidade, se ficar evidenciado nos autos a possível capacidade da parte em arcar com as custas e despesas processuais, o que não pode ser evidenciado no caso em concreto.

Dispõe o §2º do artigo 99, in verbis:

> Art. 99, omissis;
> §2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Diante do exposto, requer-se o deferimento da gratuidade judicial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.

2. DOS FATOS

A parte Autora é servidor público municipal, **ocupante do cargo de dentista**

Sendo servidora pública municipal estatutário, esta vinculada ao regime jurídico administrativo disposto na Lei Complementar 056/1992. (documento anexo)

Diante disso, a remuneração habitual do Requerente é composta das seguintes verbas:

- **Salário**
- **Adicional de insalubridade**
- **ACET – adicional de condições especiais de trabalho**

Tanto o adicional de insalubridade, a carga suplementar e o adicional de condições especiais de trabalho **são verbas remuneratórias, recebidas habitualmente.**

Ocorre que o Requerente vem sendo lesado em seus direitos, haja vista que a Requerida não paga as férias, o terço constitucional, bem como o décimo terceiro sobre as verbas de **INSALUBRIDADE E ACET.**

Diante disso, para corrigir o erro cometido pelo Requerido, o Requerente socorre-se do Poder Judiciário para ver a justiça ser aplicada ao seu caso.

3. DO DIREITO

A Constituição Federal dispõe:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.

> Art. 7° S**ão direitos dos trabalhadores urbanos** e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
>
> VIII – **décimo terceiro salário com base na remuneração integral** ou no valor da aposentadoria;
>
> XVII – **gozo de férias** anuais remuneradas com, pelo menos, **um terço a mais do que o salário normal;**
>
> Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
>
> § 3° **Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público** o disposto no **art. 7°**, IV, VII, **VIII**, IX, XII, XIII, XV, XVI, **XVII**, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

É evidente a vontade de legislador constituinte: a proteção dos direitos dos trabalhadores, sejam eles servidores públicos ou não!

Diante disso, tempos que:

a) DA INSALUBRIDADE

O adicional de insalubridade vem disposto no artigo 58 da Lei Complementar 056/92, estatuto dos servidores, veja-se:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.

> **Artigo 58 -** Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional fixado em lei.
>
> **§ 1° -** O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.
>
> **§ 2° -** O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

A parte Autora por trabalhar em unidade de saúde recebe HABITUALMENTE A INSALUBRIDADE, portanto, esta verba também deve ser integrada no cálculo do seu décimo terceiro e férias, bem como ter os devidos reflexos no terço constitucional.

b) DO ADICIONAL DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO

O ACET, como vem descrito na sua folha de pagamento, nada mais é que o adicional de condições especiais de trabalho, que foi instituído pela Lei Complementar Municipal n° 439/2011, que assim dispõe:

> "Art. 1° - Fica instituída a gratificação pelo exercício de atividades em condições especiais de trabalho, a ser paga aos servidores da Secretaria de Saúde, que exerçam atividades em Unidades de Saúde que:
>
> I - situem-se num raio acima de 10 (dez) quilômetros do Paço Municipal;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.

> II - realizem serviços de atendimento semi-intensivo, intensivo e cirúrgico;
>
> III - apresentem dificuldades de acesso ou estejam isolados fisicamente de outras unidades de saúde, de maneira a não poderem receber auxílio externo referente à infraestrutura;
>
> IV - atendam em turno ininterrupto;
> V - apresentem insuficiência continuada de profissionais dificultando o seu pleno funcionamento;
>
> VI - funcionem, no mínimo, 12 (doze) horas ininterruptamente com características de internação durante o dia (leito/dia) prestando atendimento de alta complexidade, necessitando de treinamento especializado para os recursos humanos; VII - integram o quadro do programa municipal denominado Estratégia Saúde da Família

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Requer-se a condenação do Requerido nos honorários advocatícios, ante ao princípio da sucumbência, que se encontra fundamentado no texto da Lei nº. 8.906/94, bem como nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, *in verbis:*

> Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
> **§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:**
> **I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.

5. DOS PEDIDOS

a) A citação do Requerido no endereço já declinado acima para que, querendo, defender-se, sob pena de revelia e confissão, seguindo o feito até final, cuja sentença deverá concluir pela total procedência da ação.

b) Seja julgada **PROCEDENTE A AÇÃO** para condenar o Requerido a recalcular os valores pagos a título de férias, 1/3 constitucional e 13° salário pagos a parte Autora, devendo incluir na base de cálculo, além das verbas já inclusas, também: **o Adicional de Insalubridade, e o ACET,** enquanto perdurar seu recebimento, bem como a pagar os atrasados relativos à diferença entre os valores devidos e a importância por ele percebida, no período compreendido entre os cinco anos anteriores à propositura desta ação, até a efetiva correção em sua folha de pagamento.

c) A condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, de sucumbência (inclusive) e as custas processuais, nos termos legais e considerando o disposto no art. 85, §3°, inciso I e §9°, do Novo Código de Processo Civil.

d) Requer a concessão da justiça gratuita, haja vista que A parte Autora não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, nem mesmo honorários advocatícios sem prejuízos próprios ou de sua família.

6. DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos e se necessário à oitiva das de testemunhas e depoimento pessoal do Requerente, sob as penas da Lei.

Dá-se à causa o valor de R$5.245,52 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para efeitos fiscais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.

Termos em que,
pede deferimento.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2025

Débora Ewenne
OAB/SP nº 378.037

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA EWENNE SANTOS DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/12/2025 às 16:16 , sob o número 10328469720258260577.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032846-97.2025.8.26.0577 e código 38LqWikK.